Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

番号：23/2017JBAV-JBAH 号

ハノイ、2017 年 8 月 14 日

ベトナム社会主義共和国
労働・傷病兵・社会省　御中
保健省　御中
国会・社会問題委員会　御中
ベトナム商工会議所　御中

ベトナム日本商工会
会長 辛島 裕
ホーチミン日本商工会
会長 門脇 恵一

強制社会保険への外国人労働者加入に関する政令第 4 案に対する意見書

平素は JBAV、JBAH の活動に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

まず、政令第 4 案では、第 2 条 2 項 a)に、社内人事異動（出向）は除外対象との明記が加えられており、この点は、JBAV/JBAH の意見を反映いただいたことに深く感謝申し上げます。

社会保障保険制度の目的は労働者の保険未加入の状態を防ぎ労働者を保護することにあります。外国企業/組織からの出向者/派遣者は本国で保険に加入しているため、労働者保護は保障されており、出向/派遣先国で加入する必要はありません。もし、加入義務とすると本国とベトナムで二重に保険料を払うこととなり、労働者の負担を増やすことになります。社内人事異動（出向）の適用除外を是非とも実現ください。

一方、本政令案を施行する際、解釈と運用の面で下記の課題がありますので、政令案を再度ご検討いただきたくお願いいたします。

＜要望事項＞

1. 「社会保険加入対象」の定義については解釈を明確にした上、社会保険法と同じ文言で記載し法律と政令の整合性を取っていただきたい。
2. 社会保険加入対象から除外される範囲について、①「社内人事異動（出向）」は労働許可書上で識別ができないため、「出向元からの出向命令書の有無で判定する」旨を政令に記載するとともに、②日本を含む外国で社会保険に加入している者についても除外していただきたい。
3. 外国人労働者に適用される社会保険制度は、疾病給付金、妊娠出産給付金、労働災害、職業病給付金のみとし、「退職年金、遺族給付金」を適用する場合は社会保障協定の締結後としていただきたい。また、社会保障協定が締結された後でも、「社内人事異動（出向）」の労働者はベトナム社会保険制度への加入対象から除外していただきたい。

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

4. 医療保険が適用される外国人労働者の判別を、上記と同様「出向元からの出向命令書の有無で判定する」とし、外国で医療保険に加入している場合は対象から除外されることを政令等公文書で発行していただきたい。

1. 「社会保険加入対象」の定義について

社会保険法第2条第1項では「強制社会保険への加入対象(thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc)」を規定していますが、そこには外国人労働者は含まれていません。外国人労働者については、同法第2条2項において、「外国人労働者は政府の規定に従って強制加入社会保険へ加入することができる（được tham gia)」という形で記載されています。

一方、本政令案第2条1項では「ベトナムで就労する以下の外国人のうち、有期限雇用契約を締結している者及び無期限雇用契約を締結している者、1カ月超の季節的業務もしくは特定業務の雇用契約を締結している者は、下記のベトナム当局により発給される書類のいずれかを持つ場合、強制社会保険の加入対象となる。(thuộc diện áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc)」と記載されております。社会保険法で用いられた「được tham gia」と、本政令第4案の「thuộc diện áp dụng」とで、異なる文言が使われており、異なる意味を有していると解釈されれば、法規範文書発行法（法律第80/2015/QH13号）に違反すると考えられます。

法律と政令の解釈の統一性・一貫性を維持するためには、本政令上においては、社会保険法と同様に「được tham gia」という文言を用い、法律と政令の整合性を取るべきと考えます。すなわち、以下のような文言とすべきです。

「Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam **được tham gia** bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có một trong các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp sau đây: 」

2. 加入対象から除外される対象の範囲について

政令第4案では、第2条2項a)に、社内人事異動（出向）は除外対象との明記を加えて頂きました。MOLISAからは「社内人事異動（出向）の定義は政令11号2016/ND-CPに従う」と説明を頂いております。「社内人事異動」の定義は、同政令第3条第1項にあります。しかし、「社内人事異動（出向)」かどうかを判別する際に、以下の問題があります。

(1) 労働許可書には「社内人事異動（出向)」を記載する欄がないため、労働許可書で判別することができません。労働許可書の申請書類には区分の欄がありますが、社内人事異動（出向）に該当する場合でも、行政当局からは政令11号2016/ND-CP第2条1項の「b)社内人事異動」の枠ではなく、「a)労働契約の履行」の枠で申請するよう指示

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

されているケースが多くあります。

(2) 税務上の問題から、「社内人事異動（出向）」に関わらず、労働者が出向/派遣先である在越の企業/組織と雇用契約を結ばなくてはならないケースが多くあります。つまり、雇用契約の有無を用いて「社内人事異動（出向）」を判断することができません。

(3) 出向元（日本の企業/組織）と出向先（ベトナムの企業/組織）の間に資本関係がない場合でも、日本の出向元に在籍したままベトナム企業に出向するケースが多くあります。（例：学校教員、業務提携先企業への出向など）。また、日本の企業/組織での勤務経験が 1 年未満でベトナムの企業/組織に出向する場合、政令 11 号で定める「社内人事異動（出向）」には該当しません。（例：他の企業を退職した専門家を日本の企業/組織が雇用し、ベトナムのグループ会社に出向させる場合など）。これらの場合、労働者は日本とベトナムの両方で雇用契約を結び、日本での社会保険に加入しています。つまり、政令 11 号の「社内人事異動」に該当しない場合でも、労働者が社会保険料の二重負担を強いられるケースがあります。特に、ベトナムの発展を支援する専門家が二重負担を強いられることを憂慮します。

労働許可証を発給する際の「社内人事異動（出向）」の基準と、社会保険への加入対象となるかの基準は、目的が異なる以上、同一である必然性はありません。上記の問題を解決するには、「社内人事異動（出向）」を判別する際には、公証済みの出向命令書の有無で判定する」ことが最も合理的です。

また、現地採用者についても、日本では、社会保険に任意加入することが可能であり、ベトナム企業に採用された日本人でも、日本で社会保険に任意加入している例は多くあります。この場合にも、労働者が社会保険料の二重負担を強いられることになってしまいます。これについてもベトナムの発展を支援する優秀な外国人がベトナムで勤務することを躊躇する理由とならないよう、ベトナムの社会保険の加入対象から除外していただきたい。

以上の二点を勘案し、政令第 4 案の第 2 条第 2 項を以下の文章に修正していただきたい。また、その運用を行政当局に周知して統一していただきたい。

「2. 本条第 1 項に定められる労働者は、ベトナムでの労働契約の締結の有無に関わらず、次のいずれかに該当する場合、強制社会保険の加入対象ではない。

a) 政令 11 号 2016/ND-CP 第 3 条 1 項に定義された企業内社内異動に該当する場合、及びその他外国企業/組織からの出向命令に基づいて外国企業/組織から派遣されている場合。

b) 強制社会保険に加入している労働者がベトナム国内で複数の労働契約を締結している場合。労働災害・職業病基金に加入する場合、雇用者はあらゆる労働契約を締結している労働者に対し納付しなければならない。

c) [外国で強制社会保険と類似の保険に加入済みである場合。」と追記

（ベトナム語）

"2. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều này, cho dù có ký kết hợp đồng lao động tại Việt Nam hay không, nếu thuộc một trong số các trường hợp sau, thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

a) Trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp được quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP, và các trường hợp khác mà người lao động được điều động từ các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nước ngoài theo quyết định điều động của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nước ngoài;

b) Trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong trường hợp có nhiều hợp đồng lao động tại Việt Nam. Riêng tham gia vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động phải đóng góp cho người lao động ở tất cả các hợp đồng lao động.

c) Trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm cùng loại với bảo hiểm xã hội bắt buộc ở nước ngoài."

3. 適用される制度

対象となる社会保険の種類については、短期滞在が前提の外国人には「退職年金、遺族給付金」制度は不要であり、疾病給付金、妊娠出産給付金、労働災害、職業病給付金のみの適用が合理的と考えます。もし、「退職年金、遺族給付金」を適用する場合は、社会保障協定の締結後とすべきです。

また、社会保障協定が締結された後でも、「社内人事異動（出向）」の労働者は本国での社会保険に継続して加入し社会保険料を納めるため、ベトナム社会保険制度への加入対象から除外していただきたい。

4. 医療保険についての公文書発行

医療保険法（第46/2014/QH13号）第12条の記載にも同様の問題があり、外国企業/組織からの出向者/派遣者が医療保険の加入対象かどうかは、行政当局あるいは行政担当官によって判断が異なるという事態を引き起こしています。

「社内人事異動（出向）の労働者が医療保険の対象から除外されること」、「社内人事異動（出向）を判別する際には公証済みの出向命令書の有無で判定すること」「外国で類似の医療保険に加入している場合はベトナム医療保険の対象から除外されること」を明記した政令等公文書を発行していただきたい。

最後に、JBAV・JBAHはベトナム社会・経済発展と、日系企業の発展の架け橋となるべく、今後とも努力してまいります。

日系企業は、日本の経済発展を担ってきた経験から、ベトナムの経済発展にも貢献できるとの自負をもっております。また、政治•文化•経済のあらゆる面において日本と関係の深いベトナムの経済発展に貢献したいと願っています。

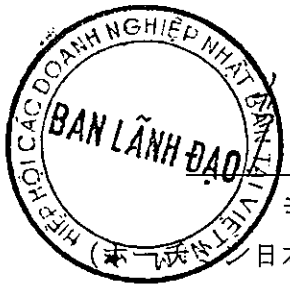
今後も両協会は、在ベトナム日系企業の代表として、会員企業の意見を集約し、ベトナム

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

発展に向けた真の提案活動をしてまいりますので、ご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会　会長



辛島　裕
（日本商工会代理署名）

写)
計画投資省・外国投資庁
在ベトナム日本国大使館
ダナン日本商工会